رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٠٧٥ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢٢هـ

الموضوعات

غرامات - خدمات عامة - مرافق عامة - تصريف مواد نفطية في المصارف - حجية محضر الضبط - انتفاء الإكراه - اعتبارات تشديد العقوبة - جسامة المخالفة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية لقيامه بمخالفة تصريف المواد النفطية في المصارف - الثابت ارتكاب المدعي للمخالفة محل القرار وفق محضر الضبط الموقع عليه من قبله؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعي بأن توقيعه على محضر الضبط كان من باب عدم معارضة الموظف العام؛ إذ إن التوقيع على المحضر لا يتطلب إكراهاً أو إلجاءً، والمدعي وقع عليه دون تحفظ - عدم قبول احتجاج المدعي بأن الغرامة صدرت بحدها الأعلى؛ لجسامة المخالفة، ولصدورها من نشاط تجاري - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى -بقدر كافٍ للفصل في الدعوى- في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه، قال فيها: أتقدم لفضيلتكم بطلب إلغاء القرار الصادر من المؤسسة العامة للري برقم (٤١٠٣٠٠٨٨٧٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ المتضمن غرامةً ماليةً قدرها (٥٠,٠٠٠) المتعلقة بمخالفات المؤسسة العامة للري. ويقدم اعتراضه وتظلمه

على هذا القرار لعدم صحته، ويطلب النظر في القرار وإلغائه، إذ لم يقم برمي أي مخلفات، طالباً إلغاء القرار. وبإحالة الدعوى للدائرة نظرتها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط جلساتها، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جوابيةً تضمنت بيان الإجراءات الأولية لقرار المخالفة في الدعوى المقامة من المدعي الذي يتظلم من قرار المخالفة رقم (٤١٠٣٠٠٨٨٧٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ؛ عليه تود المؤسسة الإفادة بالتالي: ١-أثناء قيام المكلفين من المؤسسة بضبط المخالفات الواقعة على مرافق المؤسسة وذلك في المنطقة الثانية بعين مرجان تم ملاحظة قيام المواطن (...) بمخالفة (تصريف المواد النفطية: محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات، في المصارف أو القنوات أو المزارع)، وقد تم تسجيل محضر ضبط مخالفات نظام حماية المرافق العامة والتحقيق فيها. ٢-تم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات المشكلة بقرار رئيس المؤسسة رقم (٣٨٠٣٠٧٦٧٨) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤هـ والتي أصدرت بشأن المخالفة محضرها، حيث انتهت اللجنة إلى إدانة المخالف والتوصية بتغريمه مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال جراء قيامه بمخالفة (تصريف المواد النفطية: محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات في المصارف أو القنوات أو المزارع) وذلك استناداً للفقرة (٢/٣) من لائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة. ٣-جرى رفع محضر لجنة المخالفات المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المذكرة لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، الذي أصدر القرار رقم (٤١٠٣٠٠٨٨٧٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ بحق المدعي بناءً

على ما تم بيانه من أنظمة ولوائح وقرارات، وأن المؤسسة ترى أن القرار محل الطعن قد صدر سليماً ولا توجد عليه أي ملاحظات، وعلى المدعي الالتزام بتنفيذه. وباطلاع المدعي، قدم مذكرةً قال فيها: القرار الصادر من المدعى عليها بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال غير مشروعة نظاماً، وذلك لكون المخالفة حررت بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٨هـ، وتم توقيع قرار الغرامة بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦هـ، والمدة بين وقوع المخالفة وتحريرها وفرض الغرامة عام كامل، كما أن اللجنة التي أصدرت الغرامة لجنة أوجدت بقرار داخلي، ولم تقرر بنظام ولم ينشر قرار إنشائها في الجريدة الرسمية؛ وعليه فهي لجنة لا يحق لها إصدار مثل هذه القرارات، فالقرار الصادر غير معتبر، كما أن المخالفة محل الدعوى لم تحصل منه، حيث إنه متعاقد مع شركة خاصة هي شركة (...) القابضة لنقل مخلفات المحطة؛ وبالتالي لم يقم برمي أي مخلفات، والصور التي أرفقت من المدعى عليها لا تخصه ولا علاقة له بها، طالباً إلغاء القرار. وباطلاع ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً قال فيها: أولاً: ذكر المدعي في الفقرة الأولى عدم مشروعية القرار الصادر ضده كون المدة بين تحرير المخالفة وفرض الغرامة تقارب العام الكامل، حيث لا يجوز نظاماً توقيع غرامة لمخالفة بعد عام كامل من تحرير المخالفة؛ عليه تفيد المؤسسة أن كلام المدعي لا تدعمه نصوص أو مواد نظامية تفيد بعدم جواز فرض غرامة مالية على مخالفة بعد تجاوزها لمدة معينة، حيث أوضحت المؤسسة في مذكرتها بياناً بالإجراءات الأولية لقرار المخالفة الصادر ضده. وقوله إنه تم إفادته أنه لا يوجد عليه مخالفة فغير صحيح، فقد قام

بالتوقيع على محضر المخالفة الرسمي والذي تم إرفاقه في مذكرة المؤسسة، وتوقيعه عليه يعد إقراراً منه على ارتكابه المخالفة. ثانياً: اعتراضه على مشروعية القرار كونه صدر من لجنة منشأة بقرار داخلي ولم تقرر بنظام يخولها إصدار مثل هذه القرارات، فقد استندت المؤسسة في تأسيسها للجنة النظر في المخالفات على المادة (١٣/ب) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ١٤٠٥/١٢/٢٠هـ التي نصت على أن: "يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص"، وتم التعديل على المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) بتاريخ ١٤٢٨/٦/٥هـ لتكون بالنص الآتي: "تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ويصدر قرار التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف به"، وقد تم اعتماد هذه القواعد من مجلس إدارة المؤسسة بناءً على المادة (١٣/ب) من نظام حماية المرافق العامة. ثالثاً: اعترض المخالف على صحة المخالفة كونها لم تبدر منه، وإفادته بأنه متعاقد مع شركة لنقل مخلفات محطة الوقود التابعة له وأنه لم يقم برمي أي مخلفات؛ أفيد فضيلتكم أن المدعي قام بالتوقيع على محضر المخالفة الرسمي نتيجة قيامه بتصريف المواد البترولية في حرم المؤسسة بناءً على ما تم ذكره في الإجراءات الأولية للمخالفة، وصدر قرار وزير البيئة والمياه

والزراعة بتوقيع الغرامة على المدعي نتيجة قيامه بتصريف المواد البترولية الناتجة من محطة الوقود التابعة له في حرم المؤسسة، ولم يتم التطرق إلى رمي مخلفات في محضر المخالفة أو القرار، وإرفاقه لاتفاقية خدمات النظافة لا علاقة لها بموضوع الدعوى، وما ذكره من عدم تصريفه لأي مواد بترولية مردود عليه بمحضر المخالفة نفسه الذي وقع عليه وأقر فيه بذلك. وباطلاع المدعي، قدم مذكرةً قال فيها: إن من الثابت أن الغرامة فرضت على المدعي بعد مرور عام من وقوع المخالفة وحتى إذا لم يوجد في النظام نص يمنع توقيع الغرامات بعد مرور عام إلا أن الجاري في الأنظمة المعمول بها أن هنالك مواعيد لسقوط الدعاوى أو المطالب بالتقادم وذلك حتى لا تظل الغرامة والتهديد بها سيفاً مسلطاً على رقاب المخالفين. أضف إلى ذلك أن المدعى عليها لم تثبت وقوع ضرر من جراء المخالفة، هذا فضلاً على أن المادة الثالثة من اللائحة نصت على أنه: "على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته"، فهل قامت المدعى عليها بتوعية المدعي بما يجب عليه عمله؟ كما أن المدعي متمسك بأن الصور المرفقة للمخالفة لا تخصه لا من قريب أو بعيد، وهي كلمة حق أريد بها باطل، وأن المخالفة لم تقع منه، والدليل على ذلك تعاقده مع شركة لنقل المخلفات. أما فيما يتعلق بتوقيع المدعي على المخالفة فلا يعتبر إقراراً بها، وإنما من باب عدم معارضة الموظف العام والذي بإمكانه إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو استدعاء الشرطة، والمدعي في غنى عن ذلك، ولم يوقع المدعي على المخالفة إلا لأنه

يعلم أن الباب مفتوح أمامه للتظلم منها أمام الجهات المختصة، وها هو يقدم اعتراضه على المخالفة أمام فضيلتكم، كما نصت الفقرة (ب) من المادة (١٣) من لائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة على أنه: "يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد... وبالنسبة لمصالح المياه والمجاري تضع هذه القواعد مجالس إداراتها ويعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية"، وبالرجوع إلى لائحة الغرامات المقررة من المدعى عليها لم نجد أنها معتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية؛ وبالتالي يعتبر القرار الصادر بشأن المخالفة محل هذا النزاع قراراً غير مشروع ويتعين إلغاؤه. أضف إلى ذلك أن اللائحة المذكورة نصت على أن تكون الغرامة ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، ولائحة الغرامات الصادرة من المدعى عليها حددت الغرامة بما لا يقل عن (١,٠٠٠) ألف ريال، ولا تزيد عن (٥٠,٠٠٠) ريال، وإذا افترضنا صحة المخالفة فإن القرار الصادر بالغرامة المفروضة على المدعي ظهر عليه القسوة، حيث طبقت الحد الأقصى للغرامة ولم تراع ظروف المخالفة وملابساتها. وباطلاع الدائرة وممثل المدعى عليها، طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم السبب في فرض الغرامة بالحد الأعلى على المخالف، وعليه قدم مذكرةً بيّن فيها ما طلبت الدائرة بقوله: أولاً: تقدير مبالغ الغرامات تأتي وفق توصيات ترفع لصاحب الصلاحية لإصدار قرار المخالفة استناداً على المادة (١٣/ب) من نظام حماية المرافق العامة التي نصت على: "ب-تقدر

التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص، ويصدر قرار التعويض أو التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين يوماً) من تاريخ إبلاغ المخالف به"، وأفادت المادة أن لصاحب الصلاحية السلطة التقديرية في تحديد مبلغ الغرامة ضمن الحد الموضح والمنصوص عليه في هذا النظام (بما لا يتجاوز الحد الأعلى) فإذا قدرها صاحب الصلاحية بالحد الأعلى فقد وافق النص النظامي ولم يخالفه، وحيث إن اللجنة المشكَّلة لدراسة هذه المخالفات تراعي عند تقديرها مبلغ الغرامة جسامة المخالفة وتأثيرها البيئي وضررها على مرافق المؤسسة والنطاق الزراعي وتعتمد في ذلك على المستندات المقدمة ضمن أوراق المخالفة، بالإضافة إلى تقارير وتوصيات الجهات المختصة بالمؤسسة التي تشير إلى وجود ضرر كبير ناتج من بعض المخالفات على البيئة ومرافق المؤسسة، كما يوجد من أعضاء اللجنة عدد (٢) مهندسين لهم خبرة في تقدير جسامة المخالفة وأثرها البيئي وضررها على مرافق المؤسسة؛ وعليه فإن للجنة صلاحية تقدير الغرامة والتوصية بتطبيق الحد الأعلى متى ما توفرت الأسباب الكافية لذلك. ثانياً: المخالفة التي ارتكبها المخالف وهي: (تصريف المواد النفطية: محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات في المصارف أو القنوات) تعتبر من المخالفات المؤثرة على القطاع الزراعي وضررها كبير على المصارف حيث إن تصريف مخلفات الزيوت على المسطحات المائية من شأنه إحداث تأثير بيئي خطير جداً عليها، كما أن

الكميات المصرفة عبارة عن كميات تجارية فهي مخلفات نشاط تجاري وليس مخلفات فرد عادي (مزارع)، مما يستوجب معه تشديد العقوبة وتغليظها على المخالف. ثالثاً: نرفق لفضيلتكم خطاب إدارة جودة المياه بالمؤسسة المتضمن توضيح التأثير البيئي الناتج عن مخالفات تصريف المواد النفطية على مصارف المؤسسة. وباطلاع الدائرة على ما قدم ممثل المدعى عليها، وبتخلف المدعي ووكيله عن جلسة اليوم، قرر ممثل المدعى عليها اكتفاءه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها مشيداً على الأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على ما سبق، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث يرغب المدعي بدعواه إلى المحكمة أن تلغي قرار المدعى عليها رقم (٤١٠٣٠٠٨٨٧٣) المؤرخ في ١٤٤١/١١/١٤هـ القاضي بتغريمه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ ما تكون معه الدعوى من اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتختص المحكمة بنظرها مكانياً استناداً إلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن القبول الشكلي، وحيث إن القرار محل الطعن صدر بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ، وعلم به المدعي بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤هـ، وتقدم بدعواه

بتاريخ ١٤٤١/١/٩هـ؛ فإن الدعوى بذلك تكون مقبولة شكلاً استناداً للمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ومن حيث موضوع الدعوى، وحيث يرغب المدعي بدعواه إلى المحكمة أن تلغي قرار المدعى عليها رقم (٤١٠٣٠٠٨٨٧٣) المؤرخ في ١٤٤١/١١/١٤هـ القاضي بتغريمه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لقاء قيامه بمخالفة (تصريف المواد النفطية: محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات في المصارف أو القنوات أو المزارع)، وبما أن مرجع الطعن في دعوى المدعي حسب ما قدم هو ركن السبب، زاعماً عدم ارتكابه المخالفة، وبما أن الثابت لدى الدائرة بموجب محضر الضبط المرفق والموقع من قبل المدعي أن المخالفة ثابتة في حقه؛ الأمر الذي يكون معه ركن السبب مسلّماً في القرار غير معيب أو منتفٍ. ولا ينال من ذلك دفع المدعي بأن التوقيع على محضر الضبط كان (من باب عدم معارضة الموظف العام، الذي بإمكانه إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو استدعاء الشرطة وهو في غنى عن ذلك)؛ فإن طلب توقيع المحضر لا يتضمن إكراهاً أو إلجاءً من قبل المدعى عليها، وليس فيما افترضه من أمور موجب للتوقيع على المحضر، كما أن التوقيع لم يتضمن تحفظاً أو إنكاراً، كما أن هذا الزعم مفضٍ إلى سلب الوثائق الرسمية والمحاضر أثرها النظامي والواقعي، فالأصل العمل بالمحضر والأخذ به وترتب آثاره مادام لم يُعارض بما ينقضه ويدحضه من المدعي؛ الأمر الذي تكون معه المخالفة ثابتة لدى الدائرة في حق المدعي بموجب محضر الضبط. كما لا ينال من القرار محل الدعوى ما نقمه المدعي من كون الغرامة

قد صدرت بالحد الأعلى للمخالفة المقرر نظاماً، فبما أن الجزاء له حد أدنى قد وضعه المنظم وحد أعلى؛ فإن سلطة موقعها التقديرية محكومة بهذين الحدين، ولا سبيل عليه ما دام لم يتجاوزها، إذ خوله النظام سلطة إيقاع العقوبة وتحديد قدرها وفق ما حدد له، ومُراعٍ في ذلك موجبات التخفيف والتشديد، وبما أن ممثل المدعى عليها بيّن في مذكرته موجبات التشديد أو التخفيف وتمثلها في المخالفة محل الدعوى من جسامة ذات المخالفة بتقدير المختصين وكونها صادرة عن نشاط تجاري لا فردي وغيرها؛ الأمر الذي لا يقوى معه هذا الدفع لإلغاء القرار، كما أن الدائرة انتهت -بعد بسط رقابتها على مشروعية القرار بالنظر إلى ما قدم- إلى سلامة القرار مما يوجب إلغاءه؛ وعليه تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٦١) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد المؤسسة العامة للري.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافِ

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.